

목차		용어	정의
장	절		
제1장 노동법 총론	제1절 노동법의 법원	법원(法源)	법의 존재 형식 또는 인식 근거를 의미하며, 법으로서의 효력을 가지고 재판의 기준이 되는 것을 말한다.
		실정노동법	국가 기관이 제정한 법규범으로서, 헌법을 최상위로 하여 법률, 명령, 조례 등으로 구성된다.
		노사자치규범	국가의 개입 없이 노동 관계 당사자인 사용자와 근로자(대표)가 자율적인 의사로 제정한 규범이다.
		노동관습법	특정 사업장이나 지역, 직종에서 오랜 기간에 걸쳐 반복된 관행이 노사 쌍방에게 법적 확신으로 승인되어 법규범으로 작용하는 것을 말한다.
	제2절 법원의 경합	부정례	법의 형식은 아니지만 사실상 노동 관계에 영향을 미치거나 법적 분쟁 해결의 기준으로 원용되는 재판 기관의 판례나 행정 기관의 해석 등을 의미한다.
		법원의 경합	노동관계에서 적용되는 여러 법원이 정하고 있는 근로조건이 서로 상이하여 충돌하는 경우를 의미한다.
		유리성의 원칙	하나의 노동관계에 복수의 법원이 동시에 적용될 때, 근로자에게 가장 유리한 근로조건을 규정하고 있는 규범이 적용되어야 한다는 원칙이다.
		규범적 효력	법에 의해 근로자와 사용자 사이의 개별적 근로관계를 직접 구속하는 법적 효력이다.
	제3절 근로기준법의 적용범위	사업(또는 사업장)	○ 일정한 목적을 위하여 유기적인 조직 하에 지속적으로 행해지는 경제적·사회적 활동의 단위를 의미한다.
		사업장	사업이 행해지는 구체적인 장소를 의미한다.
	제4절 근로기준법상 근로자	근로자(근기법)	직업의 종류와 관계없이 임금을 목적으로 사업이나 사업장에 근로를 제공하는 사람을 말한다.
		업무 지휘·감독	업무 내용을 사용자가 구체적으로 지칭하고 수행 방법에 대해 상당한 지휘·감독을 하는지 여부가 핵심 기준이다.
		근로 장소·시간 구속	근로 시간과 장소가 사용자에게 의해 구속되고 근로자가 스스로 제3자를 고용하여 업무를 대신하게 할 수 있는지 여부이다.
		독자적 이익창출·손실감수	근로자가 독자적인 사업자로서 자신의 계산으로 이익을 창출하거나 손실을 감수하는지 여부이다.
		설비·비품 제공 여부	근로를 수행하는 데 필요한 설비나 비품 등을 사용자가 제공하는지 여부이다.
		보수의 대가성(근로자체)	기본급이나 고정급이 정해져 있고, 보수가 근로 자체의 대가인지 여부이다.
		근로의 계속성·전속성	근로 제공이 계속적이고 특정 사용자에게 전속되어 다른 업무의 겸직이 제한되는지 여부이다.
		사회보장제도 가입·소득세 종류	4대 보험 등 사회보장제도에 근로자로서 가입되어 있는지와 근로소득세를 원천징수하는지 여부이다.
	제5절 노조법상 근로자	근로자(노조법)	직업의 종류를 불문하고 임금·급료 기타 이에 준하는 수입에 의하여 생활하는 자를 말한다.
		소득 의존성	노무제공자의 소득이 특정 사업주에게 주로 의존하고 있는지 여부이다.
		필수적 인력	노무이용자가 노무제공자의 업무 내용을 정하고, 노무제공자가 노무이용자의 사업 수행에 필수적인 인력으로 통합되어 있는지 여부이다.
		업무의 지휘·감독	노무이용자가 노무제공자에게 어느 정도의 지휘·감독권을 행사하는지 여부이다.
		업무의 대체성	노무제공자가 노무이용자의 승낙 없이 제3자를 고용하여 업무를 대행하게 하거나 자기의 계산으로 사업을 영위하는 등 독립 사업자로서의 실질을 갖추었는지 여부이다.
	제6절 근로기준법상 사용자	계속성·전속성	노무제공 관계의 계속성과 전속성 여부이다.
		사업주(근기법)	사업주 또는 사업 경영 담당자, 그 밖에 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행위하는 자를 말한다.
		사업주(근기법)	근로자를 사용하여 사업을 수행하고 그 경영을 책임지는 주체를 의미한다.
		사업경영담당자	사업주로부터 사업 경영의 전부 또는 일부에 대하여 포괄적인 위임을 받아 대외적으로 사업을 대표하거나 대리하는 자를 말한다.
		포괄적인 위임	사업주가 근로자에 대한 인사, 노무관리 등 사업 경영에 관한 전반적인 사항에 대하여 사실상 책임과 권한을 부여한 상태를 의미한다.
제2장 근로관계의 성립	제1절 근로기준법의 기본원칙	근로자에 관한 사항	근로자의 채용, 배치, 해고 등 인사 노무관리뿐만 아니라, 임금, 휴가, 안전보건, 근로시간 등 근로조건에 관련된 일체의 사항을 말한다.
		사업주를 위하여 행위하는 자	근로자에 대한 법적 의무를 자기의 이름으로 이행하는 것이 아니라, 사업주나 사업경영담당자의 의사를 대행하거나 보조하여 그 권한을 행사하는 자를 의미한다.
		사용자(노조법)	사업주, 사업의 경영담당자 또는 그 사업의 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행동하는 자를 말한다.
		사업주(노조법)	사업을 법률상 경영하는 주체로서, 근로자가 소속된 사업장의 최종적인 법적 책임자이다.
		사업의 경영담당자	사업주로부터 사업 경영에 관한 포괄적인 권한을 위임받아 대외적으로 사업을 대표하거나 경영하는 자이다.
	제2절 근로계약의 체결	사업주를 위하여 행동하는 자	사업주나 사업의 경영담당자로부터 근로 조건이나 인사 관리에 관한 특정 권한을 부여받아 행사하는 자이다.
		사용자(근로기준법)	사용자는 근로자에 대하여 남녀의 성(性)을 이유로 차별적 대우를 하지 못하고, 국적·신앙 또는 사회적 신분을 이유로 근로조건에 대한 차별적 처우를 하지 못한다.
		차별적 처우	특정 근로자나 근로자 집단을 합리적인 이유 없이 불리하게 대우하는 것을 의미한다.
		차별의 합리적 이유	업무의 성격, 난이도, 근로자의 능력, 숙련도, 근속 연수 등 실질적인 노동력의 차이나 생산성 향상 등 사용자의 정당한 경영상 필요에 근거한 사유를 의미한다.
		중간차위의 배제 원칙	누구든지 법률에 따르지 아니하고는 영리나 다른 사람의 취업에 개입하거나 중간인으로서 이익을 취득하지 못한다.
		공민권 행사의 보장 원칙	사용자는 근로자가 근로시간 중에 선거권, 공민권 행사, 공의 직무를 집행하기 위하여 시간을 청구하면 거부하지 못한다. 다만, 공의 직무 등을 수행하는 데에 지장이 없으면 시간을 변경
		근로계약	근로자가 사용자에게 근로를 제공하고, 사용자는 이에 대하여 임금을 지급하기로 약정하는 금전적 제재를 의미한다. / 실제 손해의 발생·액수와 상관없이 일정액을 지불할 것을 미리 약정하는 것
		노무제공의무	근로자의 주된 의무로서, 계약에 따라 정해진 시간과 장소에서 사용자의 지휘 명령에 따라 성실하게 근로를 제공해야 하는 의무를 말한다.
		임금지급의무	사용자의 주된 의무로서, 근로자가 제공한 노무에 대해 합당한 임금을 지급할 의무를 말한다.
		금지되는 근로조건	근로기준법이 정하는 기준에 미치지 못하는 근로 조건을 의미한다.
		위약금 예정	계약 위반이 있을 경우 위반자가 상대방에게 일정 금액을 지급하기로 약정하는 금전적 제재를 의미한다. / 실제 손해의 발생·액수와 상관없이 일정액을 지불할 것을 미리 약정하는 것
		손해배상액 예정	계약 불이행 시 발생할 손해와 무관하게 미리 일정액을 손해배상으로 정하는 것을 말한다. / 근로자의 채무불이행으로 인하여 실제 발생한 손해액과 상관없이 손해배상액을 미리 약정하는 것
		사이닝보너스	특정 근로자를 영입하거나 핵심 인력을 확보하기 위하여, 근로계약 체결 시점에 일금형으로 지급되는 금전을 의미한다.
	제3절 근로계약과 근로관계	근로계약	당사자 간의 합의에 의해 장래 근로관계를 발생시키는 것을 목적으로 하는 법을 행위이다. 근로자의 노무제공의무와 사용자의 임금지급의무를 주 내용으로 하는 쌍무계약이다.
		근로관계	근로계약의 체결과 더불어 근로 제공이 현실적으로 시작되어 근로자가 사용자의 지휘·명령 하에 종속되어 있는 계속적 사실 관계이자 법률 관계이다.
		비전형적 근로관계	장래 본 계약 체결을 예정하거나, 본격적인 근로관계 성립 전 일정한 평가 기간을 두는 등 특수한 형태로 성립되는 근로관계를 의미한다.
		채용내정	사용자가 근로자에게 장래 일정한 시점에 근로계약의 체결을 약속하고, 근로자가 이를 승낙함으로써 성립되는 관계이다.

		사용	본 채용 전, 근로자의 역할을 평가하기 위해 일정 기간 동안 시험적으로 노무를 제공하는 것을 의미한다.
	제4절 근로계약과 당사자의 권리 및 의무	경업금지의무 비밀유지의무 진실고지의무 결손책임	근로자가 근로계약 기간 중 사용자의 동의 없이 사용자의 사업과 경쟁 관계에 있는 사업을 영위하거나 경쟁 업체에 취업해서는 안 되는 의무 근로자가 근로 기간 중 업무 수행 과정에서 알게 된 사용자의 영업상 또는 기술상 비밀을 누설하거나 부당하게 이용해서는 안 되는 의무 근로자가 근로계약 체결이나 근로관계 유지와 관련하여 사용자의 합리적인 경영 판단에 영향을 미치는 중요한 정보에 대하여 진실을 고지해야 할 의무 근로자가 업무상 재산 관리 등의 사무를 처리하면서 발생시킨 재정적 손해에 대하여 사용자에게 책임을 지는 것
제3장 임금	제1절 임금의 의의	임금(법령)	사용자가 근로의 대가로 근로자에게 임금, 봉급, 그 밖에 어떠한 명칭으로든지 지급하는 모든 금품을 말한다.
		임금(판례)	사용자가 근로의 대가로 근로자에게 지급하는 일체의 금품으로서, 계속적·정기적으로 지급되고, 그 지급에 대하여 단체협약, 취업규칙, 근로계약에 의하여 사용자에게 지급의무가 정해
		대가성	근로자가 노무를 제공한 것에 대한 보상 또는 그 노무 제공을 전제로 사용자가 지급할 의무를 지는 것
	제2절 평균임금	평균임금	○ 이를 산정하여야 할 사유가 발생한 날 이전 3개월 동안에 그 근로자에게 지급된 임금의 총액을 그 기간의 총일수로 나눈 금액을 말한다.
	제3절 통상임금	통상임금(근기법령 제6조)	○ 근로자에게 정기적이고 일률적으로 소정근로 또는 총 근로에 대하여 지급하기로 정한 시간급 금액, 일급 금액, 주급 금액, 월급 금액 또는 도급 금액을 말한다.
		정기성	○ 금품이 일정 간격을 두고 계속적·반복적으로 지급되는 성질
		일률성	○ 금품이 모든 근로자 또는 특정 조건을 충족하는 전체 근로자에게 일률적으로 지급되는 성질
		고정성	○ 근로자가 소정근로를 제공하기만 하면 지급 여부나 금액이 사전에 확정되는 성질
		소정근로의 대가	근로자가 소정근로시간에 통상적으로 제공하기로 정한 근로에 관하여 사용자와 근로자가 지급하기로 약정한 금품을 말한다.
	제4절 임금지급의 원칙	통화불의 원칙	대한민국에서 통용되는 통화로 지급되어야 한다
		직접불의 원칙	근로자 본인에게 직접 지급되어야 한다
		전액불의 원칙	근로자에게 임금의 전액을 지급하여야 한다. 일부를 공제하거나 상계는 원칙적으로 금지
		정기불의 원칙	매월 1회 이상 일정한 기일을 정하여 지급되어야 한다
제4장 근로시간	제5절 휴업수당	휴업	근로자가 근로제공 의사와 능력을 가지고 있음에도 불구하고 사용자의 귀책사유로 인하여 근로를 제공하지 못하는 상태
		휴업수당	근로자가 귀책사유로 근로자가 휴업하는 경우 사용자가 해당 근로자에게 지급해야 하는 임금 보전 금액
		사용자의 귀책사유(판례)	사용자의 세력범위 내에서 발생한 모든 경영상의 장해를 포함하는 광범위한 개념으로 해석한다.
		충간수입	휴업기간 동안 근로자가 다른 사업장에 취업하여 얻은 임금 등 소득을 말한다.
	제6절 임금채권의 우선변제	임금채권의 우선변제	사용자의 재산이 파산·경매 등으로 처분되는 경우, 일반 채권자나 다른 담보물권자에 우선하여 근로자의 임금채권을 변제받을 수 있도록 법률이 특별히 인정한 권리를 말한다.
		임금채권	근로자가 근로제공에 대한 대가로 사용자에게 지급을 청구할 수 있는 모든 금전적 채권을 의미한다.
		사용자의 총재산	임금채권의 우선변제가 실현되는 재산의 범위를 말하며, 원칙적으로 사업주가 소유하는 모든 재산을 포괄한다.
	제1절 근로시간	근로시간(통설)	근로자가 사용자의 지휘·감독 아래 근로계약상의 근로를 제공하는 시간을 의미한다.
		근로시간(판례, 행정해석)	근로자가 사용자의 지휘·감독에서 벗어나 자유로운 이용이 보장된 시간을 휴게시간으로 보아 근로시간에서 제외하고, 그 외의 시간을 근로시간으로 본다
		휴게시간	근로자가 사용자로부터 근로제공의무에서 완전히 해방되어 자유로운 이용이 보장되는 시간을 말한다.
		대기시간	근로자가 실제 작업은 하고 있지 않지만, 사용자의 지휘·감독에서 완전히 벗어난 것은 아니어서 다음 근로를 위해 사업장 내에서 기다리고 있는 시간을 의미한다.
	제2절 근로시간의 보호	기준근로시간	근로기준법 제50조에 따라 1일 8시간, 1주 40시간을 초과할 수 없도록 법으로 정한 근로의 최대 한도를 의미한다.
		소정근로시간	법정 기준근로시간(1일 8시간, 1주 40시간)의 범위 내에서 근로자와 사용자가 근로하기로 정한 시간을 의미한다.
		연소근로자	15세 이상 18세 미만인 근로자를 의미하며, 신체적·정신적 발달 과정에 있는 점을 고려하여 일반 근로자에 비해 강화된 특별 보호를 받는다.
	제3절 시간외근로	시간외근로	근로기준법상 법정근로시간(1일 8시간, 1주 40시간) 또는 근로계약에서 정한 소정근로시간을 초과하여 행하는 근로를 총칭한다.
		연장근로	기준근로시간을 초과하는 근로시간을 의미한다.
		야간근로	오후 10시부터 다음날 오전 6시까지의 근로를 의미한다.
		휴일근로	법정 또는 약정 휴일에 행하는 근로를 의미한다.
		보상휴가제도	연장근로, 야간근로, 휴일근로에 대하여 근로기준법 제56조에 따라 가산하여 지급해야 할 임금(시간외근로수당)에 갈음하여 휴가를 부여하는 제도이다.
제5장	제4절 휴게시간	포괄임금약정	근로시간 및 시간외근로시간이 명확하지 않거나, 계산하기 어려운 경우, 가산수당 등을 미리 정한 금액으로 지급하기로 근로자와 사용자 간에 약정하는 것을 의미한다.
		휴게시간	근로시간 도중에 사용자의 지휘·감독에서 완전히 벗어나 근로자가 자유롭게 이용할 수 있는 시간을 말한다.
	제5절 휴일과 휴일근로	자유이용의 원칙	휴게시간 동안 근로자가 사용자의 지휘·감독에서 완전히 벗어나 해당 시간을 자신의 의사대로 사용할 수 있어야 함을 의미한다.
		휴일	근로제공 의무가 원래부터 없는 날로서, 법률 또는 당사자의 약정에 의하여 근로의무가 면제되고 근로자가 근로 제공 없이 휴식을 취하도록 보장된 날을 의미한다.
	제6절 연차유급휴가	휴무일	근로의무는 있으나 근로일로 정하지 않은 날을 의미하며, 근로일이 아니므로 원칙적으로 무급이다.
		휴가	근로자가 신청 등의 절차를 거쳐 근로 의무를 면제받는 날로서, 근로의무가 발생함을 전제로 한다는 점에서 휴일과 구별된다.
		주휴제	사용자가 1주일에 평균 1회 이상의 유급휴일을 근로자에게 주어야 하는 제도
		휴일근로	특정휴일 또는 약정휴일에 근로를 제공하는 것을 의미하며, 이는 근로자에게 특별한 피로와 휴식권 침해를 가져오므로, 통상임금 외에 가산임금을 지급해야 한다.
		휴일의 대체	특정 휴일을 다른 근로일과 맞바꾸어 당초의 휴일을 통상의 근로일로 하고 그 대신 다른 날을 휴일로 부여하는 제도이다.
		연차유급휴가	1년간의 소정근로일을 개근하거나 일정 비율 이상 출근한 근로자에게 다음 해에 유급으로 사용할 수 있도록 주어지는 휴가 일수를 의미한다.
	제1절 취업규칙의 의의와 작성	비례적 삭감설	1년간의 소정근로일 전부를 근무하지 못한 경우, 연차휴가일수를 소정근로일수 대비 실제 근로일수의 비율에 따라 비례적으로 삭감하여 부여해야 한다는 법리이다.
		연차유급휴가미사용수당	근로자가 발생한 연차유급휴가를 1년의 사용 기간 동안 사용하지 못하고 소멸하였을 때, 그 미사용 일수에 대해 사용자에게 지급 의무가 발생하는 금전 보상을 말한다.
		연차유급휴가 사용촉진 제도	근로자의 휴가 사용을 장려하고 휴가 미사용에 따른 사용자 측의 금전 보상 부담을 완화하며, 근로자의 휴식권을 실질적으로 보장하기 위하여 그 취지가 있다.
		연차유급휴가 대체	근로자대표와의 서면 합의에 따라 법정 연차유급휴가 일수를 갈음하여 특정 근로일을 휴가일로 대체할 수 있는 제도이다.
	제1절 취업규칙의 의의와 작성	취업규칙	사용자가 기업경영의 필요상 사업장에서 근로자가 지켜야 할 복무규율, 임금, 근로시간 등 근로조건에 관한 구체적인 사항을 일방적·확립적·통일적으로 정한 규칙이다.

취업규칙	제2절 취업규칙의 변경	취업규칙의 불이익 변경	존전의 취업규칙을 개정하여 근로자에게 저하된 근로조건이다. 강화된 복무규율을 부과함으로써 근로자의 기득이익을 박탈하는 것을 말한다.
제6장 인사처분	제1절 인사이동	인사처분 인사이동	○ 사용자가 근로자에 대하여 근로계약상 제공할 노무의 종류, 장소, 형태 등을 변경시키거나 근로관계를 일시적 또는 최종적으로 종료시키는 일체의 법률행위를 의미한다. ○ 근로관계를 유지하면서 근로자의 지위나 근로 제공의 장소 및 내용에 변화를 가져오는 행위로서, 배치전환, 전보, 휴직, 대기발령, 전직, 파견 등이 이에 해당한다.
	제2절 전직	전직 계약설 인사권설	동일한 사용자 내에서 근로자의 직무내용이나 근무지에 변경을 가져오는 인사명령을 의미한다. 근로계약 체결 시 근로자가 자신의 직무나 근무지 변경에 동의하였을 때 비로소 전직의 근거가 발생한다고 본다. 전직은 기업의 경영 목적 달성 및 인력 운용의 효율성을 위한 사용자의 고유한 인사권에 속하는 사항이므로, 근로계약이나 단체협약 등에 특별한 제한이 없는 한 사용자가 재량으로 할 수 있다.
	제3절 전직	전직	근로자가 원래의 사용자(구 사용자)와의 근로계약 관계를 종료하고, 새로운 사용자(신 사용자)와 새로운 근로계약 관계를 설정하는 것을 의미한다.
	제4절 휴직	휴직 직권휴직 의원휴직 부당휴직	근로계약 관계는 유지되지만, 근로자가 일정 기간 동안 근로의 제공 의무를 면하고 사용자 또한 임금 지급 의무를 면하는 인사처분을 말한다. 근로자에게 휴직 사유가 발생하였을 때, 근로자의 의사나 신청 여부와 관계없이 사용자가 직권으로 명하는 휴직을 말한다. 근로자가 개인적인 사유(육아, 유학, 개인 사정으로 인한 장기 휴가 등)로 휴직을 신청하고, 사용자가 이를 승인하여 이루어지는 휴직을 말한다. 사용자의 휴직명령이 정당한 이유 없이 행해져 인사권 남용으로 인정되는 경우를 말한다.
	제5절 징계	징계 경고 견책 감봉 정직 징계해고 사유의 정당성 양양의 정당성 절차의 정당성	사용자가 기업 질서 및 근무 기강을 문란하게 한 근로자에 대하여 기업 질서 유지를 목적으로 제재를 가하는 불이익한 인사처분을 말한다. 근로자의 경미한 비위에 대하여 장래에 동일한 행위를 반복하지 않도록 주의를 촉구하는 조치이다. 근로자의 비위에 대하여 시달서 등을 제출하게 하고 장래를 훈계하는 조치이다. 근로자에게 비위가 있을 때 일정 기간 동안 임금을 감액하여 지급하는 징계이다. 근로자의 신분은 유지하면서 일정 기간 동안 직무 종사를 금지하고, 그 기간 중에는 임금을 지급하지 않는 징계이다. 근로자의 가장 중대한 비위에 대하여 근로관계를 강제로 해지하는 징계이다. 징계 처분의 원인이 된 근로자의 행위가 객관적으로 존재해야 하며, 해당 행위가 취업규칙이나 단체협약에서 정한 징계 사유에 해당해야 한다. 징계의 수위가 근로자의 비위 행위의 정도, 경위, 결과, 평소의 근무 태도 등과 비교하여 균형을 이루어야 한다. 징계 처분 시 취업규칙이나 단체협약에서 정한 징계 절차(징계위원회 개최, 근로자에게 소명의 기회 부여, 징계 의결 통보)를 반드시 준수해야 한다.
	제6절 직위해제(대기발령)	직위해제(대기발령) 구제이익(소의 이익) 경영상 대기발령	근로자가 현재의 직무를 수행하기 곤란하거나 부적합하다고 판단될 때, 사용자(회사)가 근로자에게 일시적으로 직위를 부여하지 않고 대기 상태에 있도록 명하는 인사처분을 말한다. 소송이나 정송을 통해 원고의 권리 또는 법률상 이익이 구제될 가능성을 말한다. 근로자의 귀책 사유 없이 단지 경영상 필요(부서 폐지, 직제 개편)에 의해 일시적으로 직무를 부여하지 않고 대기 상태에 두는 발령을 말한다.
	제7장 근로관계의 이전	제1절 영업양도 영업의 동일성	영업양도 일정한 영업 목적에 의해 조직화된 물적·인적 조직 및 영업 활동 그 자체가 동일성을 유지하면서 포괄적으로 이전되는 것을 의미한다. 영업의 동일성 총래의 영업 조직이 그 기능적 재산과 인적 구성을 유지하면서 일체로서 이전되어, 양수인이 양도인의 영업 활동을 그대로 영위할 수 있는 상태를 의미한다.
제8장 근로관계의 종료	제2절 합병	합병	둘 이상의 회사가 청산 절차 없이 하나의 회사로 통합되는 것을 의미하며, 상법상 합병은 포괄적인 권리·의무의 이전을 수반하는 법적 사실이다.
	제3절 분할	분할	하나의 회사가 그 영업 부분 전부 또는 일부를 떼어내어 새로운 회사를 설립하거나 다른 회사가 이를 인수하는 상법상의 조직 변경 행위를 의미한다.
	제1절 근로관계 종료의 유형	정년종료 당년퇴직 사용자의 퇴직결정권 사직 합의해지	근로계약 당사자의 별도 의사표시 없이 법률규정 또는 계약조건 달성 등 객관적 사실로 근로관계가 자동으로 종료되는 것을 의미한다. 근로자가 일정 연령에 도달하면 근로관계를 자동적으로 종료시키기로 사전에 정한 제도를 말한다. 실질적으로 사용자가 근로관계를 종료시킬지 여부를 결정할 수 있는 권한을 말한다. 근로자가 일방적인 의사 표시로 장래에 근로관계를 종료시키고자 하는 행위를 말한다. 근로계약의 당사자 쌍방(근로자와 사용자)이 근로관계를 종료시키기로 합의하는 것을 말한다.
	제2절 해고의 실제적 정당성	해고 해고의 실제적 정당성 근로자 측 해고사유 사용자 측 해고사유	사용자가 일방적인 의사 표시로 장래에 대하여 근로계약 관계를 종료시키는 행위를 말한다. ○ 사회통념상 고용 관계를 계속할 수 없을 정도로 근로자에게 책임 있는 사유가 있거나, 부득이한 경영상의 필요가 있는 경우를 의미한다. (근기법 제23조 제1항 : 정당한 이유) 근로자의 능력 부족, 근무 태만, 비위 행위 등 근로자에게 책임 있는 사유로 인해 근로계약을 지속하기 어려운 경우를 말한다. 사용자 측의 경영상 필요에 의해 근로자의 귀책 사유 없이 근로관계를 종료시키는 해고를 말한다.
	제3절 해고의 절차적 정당성	해고의 절차적 정당성 해고의 예고[근기법 §26] 해고의 서면통지[근기법 §27]	해고 처분을 함에 있어 법령 또는 노사 간의 자치규범(단체협약, 취업규칙)에서 정한 특정 절차를 준수해야 함을 의미한다. 사용자는 근로자 해고 시 최소 30일 전에 예고 하여야 한다. 예고가 없으면 30일분 이상의 통상임금을 지급하여야 한다. 사용자는 근로자를 해고하려면 해고사유와 해고시기를 서면으로 통지하여야 한다.
	제4절 부당해고의 구제	부당해고의 구제 노동위원회에 의한 구제 법원에 의한 구제	사용자의 해고 처분이 법령 또는 자치규범에서 정한 정당한 이유나 절차적 요건을 갖추지 못하여 무효인 경우, 근로자 지위를 회복시키고 경제적 손해를 보전해주는 법적 절차 및 수단을 말한다. 근로기준법 제28조(부당해고등의 구제신청)에 근거한 행정적 구제 절차이다. (행정적 구제) 근로자가 노동위원회 절차를 거치지 않고 직접 법원에 소송을 제기하여 해고의 무효 확인 또는 임금 청구 등을 통해 구제를 받는 방법이다. (사법적 구제)
	제9장 비정규근로자	제1절 기간제근로자 제2절 단시간근로자 초단시간근로자 제3절 파견근로자 파견근로자 도급 제4절 차별 시정 차별시정제도 차별적 처우 비교대상 근로자	기간의 정함이 있는 근로계약을 체결한 근로자를 말한다. 1주 동안의 소정근로시간이 그 사업장에서 같은 종류의 업무에 종사하는 통상 근로자의 1주 동안의 소정근로시간에 비하여 짧은 근로자를 의미한다. 4주 동안을 평균하여 1주 동안의 소정근로시간이 15시간 미만인 근로자를 말한다. 근로자파견 파견사업주와 근로계약을 맺고, 사용자업주의 사업장에서 사용자업주의 지휘·명령을 받아 근로를 제공하는 자를 말한다. 당사자 일방(수급인)이 어떤 일의 완성을 약정하고, 상대방(도급인)이 그 일의 결과에 대하여 보수를 지급할 것을 약정함으로써 성립하는 계약이다. [민법 제664조] 비정규직근로자(기간제근로자, 단시간근로자, 파견근로자)들이 근로조건 등에서 불합리한 차별적 처우를 받았을 때 이를 구제하고 시정할 수 있도록 마련된 행정 구제 절차를 의미한다. 사용자가 비정규직 근로자에게 근로 조건 등에서 합리적인 이유 없이 해당 사업 또는 사업장의 동종·유사 업무에 종사하는 통상 근로자에 비하여 불리하게 대우하는 것을 의미한다. 차별적 처우를 주장하는 비정규직 근로자가 근로 조건 등에서 비교의 기준으로 삼는 해당 사업장의 기간의 정함이 없는 근로자 또는 통상근로자를 의미한다.
제10장	제1절 업무상 재해	업무상 재해	근로자가 업무상의 사유에 의하여 부상, 질병, 장애 또는 사망에 이르는 것을 의미한다.

업무상 재해 등		업무수행성 업무기인성 업무상 사고 업무상 질병 업무상 재해	근로자가 근로계약에 따른 업무를 수행하는 중에 발생했거나, 업무에 따르는 위험 범위 내에서 발생한 재해여야 한다는 요건을 의미한다. 재해를 발생시킨 원인이 업무의 수행과 상당인과관계를 가져야 한다는 요건을 의미한다. 근로자가 업무를 수행하는 과정에서 발생한 사고, 시설물 등의 결함으로 발생한 사고, 행사 중 발생한 사고 등을 의미한다. 업무상 유해 인자 노출로 인한 질병, 업무상 과로 및 스트레스로 인한 질병 등 업무와 상당인과관계가 인정되는 질병을 의미한다. 사업주 지배·관리 하에서의 출퇴근 중 발생한 사고, 통상적인 경로와 방법으로 출퇴근하는 중에 발생한 사고 등을 의미한다.	
	제2절 업무상 사고	업무수행 중의 사고 시설물 등의 결함 등에 따른 사고 행사 중의 사고 휴게시간 중의 사고	근로자가 근로계약에 따른 업무나 그에 수반되는 행위를 하던 중 발생한 사고를 의미한다. 근로자가 사업주의 지배·관리 하에 있는 시설물, 장비, 차량 등을 사용하던 중 결함이나 관리 소홀로 인해 발생한 사고를 업무상 사고로 인정한다. 근로자가 운동경기, 야유회, 등산대회 등 각종 행사에 참여하여 발생한 사고를 업무상 사고로 인정한다. 근로자가 휴게시간 중에 사업주의 지배·관리 하에 있는 시설의 이용 또는 관리 소홀로 발생한 사고는 업무상 사고로 본다고 규정한다.	
	제3절 업무상 질병	업무상 질병 직업성 질병 재해성 질병 스트레스 질병 과로사 직업병 우울증 태아건강손상	근로자가 업무 수행 과정에서 유해 인자에 노출되거나 업무의 과중성 등으로 인하여 발생하거나 악화된 질병을 의미한다. 업무 수행 과정에서 노출되는 화학적 인자, 물리적 인자, 생물학적 인자 또는 신체에 부담을 주는 작업 등으로 인하여 발생하는 질병을 의미한다. 업무상 사고나 부상이 원인이 되어 발생하거나 악화된 질병을 의미한다. 업무와 관련된 정신적 스트레스를 유발하는 사건, 상황 등으로 인하여 발생한 뇌심혈관 질병 또는 정신 질환을 의미한다. 업무상 과로나 스트레스가 주원인이 되어 발생하는 뇌심혈관 질병으로 인한 사망을 통칭한다. 특정 유해 인자 노출로 인한 질병(진폐증, 난청 등)이다. 업무와 관련된 정신적 스트레스로 인하여 발생한 우울증 등 정신 질환이다. 모성 근로자가 업무 수행 중 유해 인자에 노출되어 태아에게 건강 손상이 발생한 경우이다.	
	제4절 출퇴근재해	통상적인 경로 통상적인 방법	사회 통념상 해당 출퇴근 시점에 일반적으로 이용할 수 있다고 인정되는 가장 합리적인 경로를 의미한다. 대중교통, 자가용, 자전거, 도보 등 일반적으로 이용하는 교통수단이나 이동 방법을 의미한다.	
제11장 노동조합	제1절 노동조합의 설립요건	노동조합 실질적 요건 형식적 요건 법외노조	근로자들이 근로조건의 유지·개선 및 근로자의 경제적·사회적 지위 향상을 위하여 자주적으로 단결하여 조직하는 단체이다. 노동법에 규정된 노동조합의 본질적인 요소에 해당한다. 노동조합이 법적으로 효력을 갖기 위해 갖추어야 할 절차적 요건을 의미한다. 노동법 제10조에 따라 설립 신고를 하였으나, 행정관청으로부터 반력 처분을 받거나, 설립 신고 후 노동법 제2조 제4호의 실질적 요건을 충족하여 취소 통보를 받은 노동조합을 의미한다	
	제2절 조합원의 지위 및 권리·의무	공동참여권 의결권 선거권 및 피선거권 정보접근권 견해표명권 규약 및 의결준수의 의무 조합비 납부 의무 단결 유지 의무	조합원은 노동조합의 모든 활동에 공동하게 참여할 권리를 가진다. 노동조합의 운영에 관한 주요 사항(규약의 제정·변경, 임원의 선출, 단체협약의 체결 등)에 대하여 총회 또는 대의원회를 통해 의결에 참여할 권리이다. 노동조합의 임원을 선출할 수 있는 권리(선거권)와 임원으로 선출될 수 있는 권리(피선거권)를 가진다. 노동조합의 재정 상태, 사업 계획, 운영 상황 등 필요한 정보를 제공받을 권리를 가진다. 조합의 정책이나 운영에 대해 자유롭게 의견을 개진할 권리를 가진다. 조합원은 노동조합의 규약을 준수하고, 총회 또는 대의원회에서 정당하게 의결된 사항을 따라야 할 의무를 가진다. 조합원은 노동조합의 운영 경비를 충당하기 위해 규약 또는 정기 총회의 의결에 따라 정해진 조합비를 납부해야 할 의무를 가진다. 조합원은 노동조합의 단결을 해치거나 통제를 문란하게 하는 행위를 하지 않아야 할 의무를 가진다.	
	제3절 노동조합의 기구	노동조합 기구 의결기관 총회 대의원회 집행기관 노동조합 전임자(노조전임자) 근로시간면제자	노동조합의 목적을 달성하고, 활동을 수행하기 위하여 조직된 내부 기관을 의미한다. 노동조합의 최고 의사를 결정하는 기관으로서, 모든 조합원의 의사를 반영하여 노동조합의 활동 방향과 주요 사항을 결정한다. 노동조합의 최고 의결기관으로서, 모든 조합원으로 구성된다. 총회를 갈음하기 위하여 설치되는 기관으로서, 지부, 분회 등이 있는 노동조합에서 조합원의 직접·비밀·무기명 투표로 선출된 대의원으로 구성된다. 의결기관에서 결정된 사항을 실행하고, 노동조합의 일상적인 업무를 수행하는 기관이다. 근로계약상 본래의 업무를 중단하고 노동조합의 업무만을 전적으로 담당하는 자를 의미한다. 근로계약상의 업무를 수행하면서도, 단체협약 또는 사용자의 동의에 따라 유급으로 노동조합 활동을 할 수 있도록 근로시간을 면제받은 자를 의미한다.	
	제4절 조합활동의 정당성	조합활동 주체의 정당성 목적의 정당성 수단의 정당성	노동조합이 존속·발전하고 그 목적을 달성하기 위하여 행하는 모든 활동을 의미한다. 활동을 수행하는 주체가 노동조합 또는 노동 3권의 주체로서 인정되는 근로자인지 여부에 따라 결정된다. 근로조건의 유지·개선 및 근로자의 경제적·사회적 지위 향상을 도모함을 목적으로 하여야 한다. 활동의 방법과 태양이 사회 통념상 허용될 수 있는 범위 내에 있는지 여부를 판단하는 기준이다.	
	제5절 사용자의 편의제공	사용자의 편의제공 노조전임자 조합비 공제 제도	사용자가 노동조합의 원활한 활동을 지원하기 위하여 자금, 시설, 시간 등을 제공하는 행위를 의미한다. 근로계약상의 본래 업무를 중단하고 노동조합의 업무만을 전적으로 담당하는 자를 의미한다. 사용자가 근로자의 임금에서 노동조합비를 일괄적으로 공제하여 노동조합에 전달하는 제도를 의미한다.	
	제6절 노동조합의 내부통제권	노동조합의 내부통제권	노동조합이 조직의 통일적 활동을 확보하고, 단결을 유지하며, 설립 목적을 달성하기 위해 조합원에게 규약이나 결의에 따른 의무를 부과하고, 위반 시 제재를 가할 수 있는 자율적 권한을 가진다.	
	제7절 노동조합의 합병·해산과 조직변경	합병 분할 해산 조직변경	두 개 이상의 노동조합이 결합하여 하나의 노동조합이 되는 것을 의미하며, 기존 조직의 권리·의무가 존속하는 신설 조직 또는 기존 조직에 승계된다. 하나의 노동조합이 두 개 이상의 노동조합으로 나뉘는 것을 의미하며, 조직 형태 변경의 한 방식이다. 노동조합이 법적 존재 목적을 상실하거나 조합원들의 의사에 따라 그 법인격 또는 단체로서의 활동을 종료하는 것을 의미한다. 노동조합이 동일성을 유지하면서 그 조직 형태를 바꾸는 것을 의미한다. (예 : 기업별 노동조합 ↔ 산업별 노동조합)	
	제12장 단체교섭	제1절 단체교섭의 당사자	단체교섭 단체교섭의 당사자	노동조합과 사용자 또는 사용자 단체가 만나 근로조건의 결정, 노동조합의 활동 등 단체적 사항에 관하여 교섭하고 단체협약을 체결하는 과정을 의미한다. 단체교섭을 자신의 이름으로 수행하고, 단체협약이 체결되는 경우 당해 단체협약에 따른 법적 효과의 귀속주체가 되는 자를 말한다.

		유일 교섭단체 조항 사용자단체	노동조합이 단체협약을 통해 자신만이 당해 사업장의 유일한 교섭 단체임을 사용자로부터 확인받는 조항을 의미한다. 복수의 사용자들 구성원으로 하여 근로조건 결정에 관하여 통일적인 의견을 가지고 그 기능을 수행할 수 있는 조직체를 의미한다.	
	제2절 단체교섭의 담당자	단체교섭의 담당자	단체교섭 당사자인 노동조합이나 사용자를 대신하여 실제로 교섭을 진행하는 사람을 의미한다.	
	제3절 단체교섭의 대상	단체교섭 단체교섭의 대상 경영권 사항 의무적 교섭사항 임의적 교섭사항 금지적 교섭사항 고용안정협약	노동조합과 사용자 또는 사용자 단체가 만나 단체협약의 체결을 목적으로 근로조건, 노사관계 운영 등 단체적 사항에 관하여 논의하고 합의를 도출하는 일련의 행위를 의미한다. 노동조합이 노동조합 및 노동관계조정법(이하 노조법)상 단체교섭권을 행사할 수 있는 사항이며, 사용자는 이 사항에 대해 교섭 의무를 부담한다. 사용자가 기업을 유지하고 운영하는 주체로서 가지는 본질적이고 배타적인 권한 영역을 의미하며, 기업의 조직 변경, 시설 이전, 신규 사업 투자 등 기업 경영의 기본적이고 본질적인 사항으로서, 사용자가 교섭 의무를 부담하는 사항이다. 근로조건과 간접적으로 관련되거나 사용자의 처분 가능성이 없는 사항을 제외한 경영권에 관한 사항 등으로서, 사용자가 교섭을 거부하더라도 법적 의무는 발생하지 않는 사항이다. 법령이나 공서양속에 위반되거나, 헌법상 기본권을 침해하는 등 법률적으로 실현 불가능한 사항이다. 경영권 사항 중 정리해고, 구조조정 등 근로자의 고용 안정에 중대한 영향을 미치는 사항에 대하여 노사 합의를 거치도록 정한 조항을 의미한다.	
	제4절 교섭창구단일화제도	교섭창구단일화제도 교섭대표노동조합 공정대표의무	하나의 사업 또는 사업장에 복수의 노동조합이 존재하는 경우, 이들 노동조합이 사용자 측과 교섭하기 위한 대표 교섭 단체를 하나로 통일하도록 강제하는 제도이다. 교섭을 요구한 모든 노동조합 또는 조합원을 위하여 사용자와 교섭하고 단체협약을 체결할 권한을 가지는 노동조합을 말한다. 교섭대표노동조합이 자신과 함께 교섭에 참여하지 못한 노동조합과 그 조합원들을 포함하여 모든 근로자에 대해 합리적이고 공정하게 대표해야 할 법적 의무를 의미한다.	
	제5절 인준투표제	인준투표제도	노동조합의 대표자가 사용자와 합의한 단체협약의 초안에 대하여 조합원 총회 또는 대의원의 찬성 투표를 거쳐 최종적인 승인을 받도록 하는 노동조합 내부의 민주적 절차를 말한다.	
	제6절 성실교섭의무	성실교섭의무 단체교섭 응낙 의무 실질적 합의 노력 의무	단체교섭의 당사자인 노동조합과 사용자 또는 사용자 단체가 성실하게 교섭에 임하고 단체협약의 체결을 위하여 노력해야 할 법적 의무를 의미한다. 노동조합이 정당한 교섭 요구를 한 경우, 사용자가 정당한 이유 없이 교섭에 응하는 것을 거부해서는 안 되는 의무를 의미한다. 교섭 과정에서 단순히 자리에 앉아 있는 것을 넘어, 실질적으로 합의 도출을 위해 선의를 가지고 노력해야 할 의무를 의미한다.	
제13장 단체협약	제1절 단체협약의 서설	단체협약 규범성 채무성 집단성	노동조합과 사용자 또는 사용자 단체 사이에 단체교섭을 통하여 합의된 근로조건 등을 서면으로 작성하고 당사자 쌍방이 서명 또는 날인한 문서를 의미한다. 단체협약은 근로조건 등에 관하여 법규범과 같은 효력을 가지며, 개별 근로계약이나 취업규칙보다 우선하여 적용된다. 단체협약 당사자(노동조합과 사용자 또는 사용자 단체)에게 평화 의무나 단체협약 이행 의무 등 계약으로서의 채무를 발생시킨다. 개별 근로계약과 달리 근로조건을 집단적 · 통일적으로 규율하고, 특정 사업장 또는 산업 전체의 노사 관계를 규율하는 성격을 가진다.	
	제2절 단체협약의 성립	단체협약의 당사자 규범적 부분 채무적 부분	단체협약을 체결하고 그에 따른 권리 및 의무가 법적으로 귀속되는 주체를 의미한다. (노동조합, 사용자 또는 사용자 단체) 근로조건과 근로자의 지위에 관한 사항으로서, 노조법 제33조 및 제35조에 따라 개별 근로계약이나 취업규칙을 자동적 · 강제적으로 규율하는 효력을 가진다. 노동조합과 사용자 당사자 간의 권리 · 의무에 관한 사항으로서, 평화의무, 단체협약 이행의무, 노조 사무실 제공 등 계약적 채무를 발생시키는 부분이다.	
	제3절 단체협약의 효력	단체협약의 효력 규범적 부분 규범적 효력 채무적 부분 채무적 효력	노조법에 의해 유효하게 성립된 단체협약이 당사자 및 조합원에게 미치는 법적 구속력을 의미한다. 근로조건과 근로자의 지위에 관한 사항을 규율하는 단체협약의 내용을 의미한다. 단체협약 중 근로조건 기타 근로자의 대우에 관한 기준에 위반한 근로계약의 부분은 무효가 되는 효력을 말한다. 단체협약의 당사자(노동조합과 사용자) 사이에 발생하는 권리 및 의무에 관한 사항을 규율하는 내용을 의미한다. 단체협약이 당사자에게 계약적 의무를 발생시키고, 그 이행을 강제하는 효력을 의미한다.	
	제4절 평화의무	평화의무 자체 평화의무(소극적 의무) 타인 평화의무(적극적 의무)	단체협약이 체결된 경우, 그 유효 기간 동안 단체협약의 내용과 관련된 사항에 대하여 당사자인 노동조합과 사용자가 일체의 쟁의행위를 하지 않아야 할 계약상의 의무를 의미한다. 노동조합 스스로 쟁의행위를 하지 않을 의무를 말한다. 정당하지 않은 조합원의 쟁의행위를 방지할 의무를 말한다.	
	제5절 단체협약의 해석	불리한 해석 금지 원칙 인사절차조항 고용안정협약	단체협약의 문언이 불분명하여 여러 가지로 해석될 수 있는 경우, 근로자에게 불리하게 해석하는 것은 엄격하게 금지된다. 해고, 징계, 전보 등 사용자의 인사권 행사 시 노동조합과의 협의, 합의, 동의 등을 거치도록 규정한 조항이다. 정리해고, 구조조정 등 고용 안정에 중대한 영향을 미치는 경영상 결정을 할 때 노동조합의 동의나 합의를 거치도록 정한 조항이다.	
	제6절 단체협약의 중요조항	조합원 자격에 대한 조항 징계절차조항 해고 협의 · 합의 조항 경영해고제한조항 산재유족 특별채용 조항 평화조항 쟁의절차조항 쟁의행위면책조항	노동조합의 자주성 및 민주성 확보를 위하여 일정한 자의 노동조합 가입을 제한한다. 단체협약에 징계 사유 발생 후 일정 기간 내에 징계위원회를 개최해야 한다고 규정된 경우, 이는 징계 절차의 신속성과 공정성을 확보하기 위한 조항이다. 사용자가 근로자를 해고할 때 노동조합의 참여를 의무화하여, 해고의 남용을 방지하고 조합원의 고용 안정을 도모하기 위한 조항이다. 정리해고 등 사용자의 경영권에 속하는 사항과 관련되지만, 근로자의 고용 안정이라는 근로조건에 직접적으로 중대한 영향을 미치므로 의무적 단체교섭 대상에 해당한다. 업무상 재해로 사망한 근로자의 유족에 대하여 사용자에게 특별채용 의무를 부과하는 단체협약 조항이다. 단체협약의 유효 기간 동안 협의 사항과 관련된 쟁의행위를 금지하는 채무적 효력의 핵심 조항이다. 쟁의행위 개시 전에 사전 경고, 냉각 기간 등을 두도록 정하여, 합리적이고 질서 있는 쟁의를 유도하는 조항이다. 단체협약에 의해 정당한 쟁의행위로 인한 민사상, 징계상의 책임을 면제하는 조항을 의미한다.	
	제7절 단체협약의 효력확장	단체협약의 효력확장 일반적 구속력 동종근로자 지역적 일반 구속력	유효하게 체결된 단체협약의 규범적 효력이 단체협약의 당사자 및 조합원 외의 제3자에게까지 강제적으로 미치도록 하는 제도를 의미한다. 하나의 사업 또는 사업장에 상시 사용되는 동종의 근로자 반수 이상이 하나의 단체협약의 적용을 받게 된 때에는 다른 동종의 근로자에 대하여도 당해 단체협약이 적용된다. 동일한 사용자에게 고용되어 동일한 종류의 업무에 종사하는 근로자를 의미한다. 한 지역에서 동종 근로자 3분의 2 이상이 단체협약의 적용을 받을 때 행정관청은 신청이나 직권으로 노동위원회의 의결을 얻어 다른 동종 근로자 · 사용자에게 대하여 단체협약을 적용할 수 있다.	
	제8절 단체협약의 실효 및 실효 후의 근로조건	단체협약의 실효	유효하게 성립되었던 단체협약의 법적 효력이 소멸하는 것을 의미한다.	
	제14장 쟁의행위	제1절 쟁의행위 주체의 정당성	쟁의행위의 정당성 쟁의행위 주체의 정당성 비노조쟁의행위 비공인쟁의행위	쟁의행위가 형방상 업무방해죄 등 각종 민형사상 책임을 면제받기 위한 면책 요건을 의미한다. 쟁의행위를 수행하는 주체가 적법한지 여부를 판단하는 기준이다. 노동조합의 조직적 결의 없이 근로자 집단이 자발적으로 행하는 쟁의행위를 의미한다. 적법한 노동조합의 지도나 통제 없이 조합원 일부가 자발적, 돌발적으로 수행하는 쟁의행위이다.

	제2절 쟁의행위 목적의 정당성	쟁의행위 목적의 정당성	쟁의행위가 노동법상 면책을 받기 위한 요건 중 하나로, 쟁의행위의 요구 사항이 근로조건 유지·개선과 근로자의 경제적·사회적 지위 향상에 관련된 사항에 국한되어야 함을 의미한다.
		권리분쟁	단체협약이나 법령에 의해 이미 확정된 권리의 해석이나 이행을 둘러싼 분쟁을 말한다.
		정치파업	임금, 근로시간 등 근로조건과 무관하게 정부 정책이나 사회 문제 등에 대한 불만을 정치적으로 표출하거나 정부에 특정한 조치를 요구하기 위한 쟁의행위이다.
		동정파업	자신들의 근로조건과는 무관하게 다른 사업장 노동조합의 쟁의행위를 지원하고 연대하기 위한 쟁의행위이다.
		제3절 쟁의행위 시기·절차의 정당성	쟁의행위 시기·절차의 정당성
	제4절 쟁의행위 수단·방법의 정당성	최후수단의 원칙	노동법이 정하는 절차적 요건과 시기적 제한을 준수하여 쟁의행위가 이루어졌는지 여부를 판단하는 기준이다.
		쟁의행위 수단·방법의 정당성	쟁의행위가 단체교섭이나 법이 정한 평화적인 해결 절차를 거쳤음에도 불구하고 자주적인 해결이 불가능한 경우에 한하여 최후의 수단으로 행사되어야 한다는 원칙이다.
		파업	노동법상 면책을 받기 위한 쟁의행위의 정당성 요건 중 하나로, 쟁의행위를 함에 있어 선택된 구체적인 행위의 형태가 사회 통념상 허용될 수 있는 범위 내에 있어야 함을 의미한다.
		태업	노동조합이 주장 관철을 목적으로 근로 제공을 집단적으로 거부하여 사용자에게 업무의 중단을 가져오는 행위를 의미한다.
		준법투쟁	근로자가 근로계약에 따라 근로를 제공하기는 하나, 그 노동의 질이나 양을 저하시켜 사용자에게 손해를 입힘으로써 주장을 관철하려는 행위를 의미한다.
	제5절 준법투쟁	보이콧	근로자가 법규나 사내 규정을 엄격하게 준수하여 작업 능률을 저하시키고 업무를 지연시켜 사용자에게 경제적 타격을 입히려는 행위를 의미한다.
		피케팅	노동조합이 사용자의 생산품에 대해 불매 운동을 벌이거나, 거래처와의 거래를 단절하도록 압력을 행사하는 행위를 의미한다.
		직장점거	쟁의행위 중인 사업장의 입구 등에서 구호를 외치거나 선전물을 게시하여 파업의 목적을 알리고, 비조합원의 출입을 저지하며 대체근로를 막으려는 보조적인 홍보 및 저지 행위이다.
		준법투쟁	노동조합이 쟁의행위를 목적으로 사용자의 시설물을 점거하여 관리권을 배제하거나 제한하는 행위를 의미한다.
		권리행사형 준법투쟁	근로자 또는 노동조합이 법령 등을 엄격하게 준수하면서 평소보다 작업 속도나 능률을 고의적으로 저하시켜 사용자에게 경제적인 압박을 가하고 주장을 관철하려는 집단적 행위를 의미한다.
	제6절 사용자 쟁의행위	안전투쟁형 준법투쟁	근로자가 법령이나 단체협약 등에 보장된 개별 근로자의 권리를 집단적으로 정당하게 행사하는 형식을 취하면서, 결과적으로 업무의 능률을 저하시키려는 행위를 의미한다.
		안전투쟁형 준법투쟁	근로자가 산업안전보건법이나 운행 규정 등의 안전 관련 규정을 평소보다 훨씬 엄격하게 준수함으로써 작업 또는 운행의 효율을 고의로 떨어뜨리는 행위를 의미한다.
		직장폐쇄	사용자가 노동조합의 쟁의행위에 대하여 사업장의 전부 또는 일부를 폐쇄하고 근로자의 근로 제공을 거부함으로써 노동조합의 활동을 위축시키고 노동력을 이용하지 않는 행위를 의미한다.
		제7절 불법쟁의행위와 법적 책임	불법쟁의행위
		위력	노동법이 정하는 정당성의 요건(주체, 목적, 수단/절차)을 결여하여 위법하게 된 쟁의행위를 의미한다.
	제8절 쟁의행위와 노사당사자 간의 법률관계	징계책임	사람의 자유 의사를 제압하기에 충분한 세력을 의미하며, 폭력, 협박뿐만 아니라 다수의 세력을 동원하여 업무를 물리적으로 저해하는 행위도 포함된다.
		해지설	불법 쟁의행위에 참가한 근로자가 근로계약상의 성실 의무나 단체의 질서를 문란하게 한 것에 대해, 사용자가 취업규칙이나 단체협약에 근거하여 징계 처분을 내리는 책임을 의미한다.
		정지설(판례, 통설)	파업은 근로자의 주된 의무인 노무 제공 의무를 집단적으로 거부하는 행위이므로, 근로계약을 일방적으로 해지하는 의사표시로 보아 근로계약관계가 종료된다는 견해이다.
		파기설	파업은 노동조합의 주장 관철을 위한 일시적인 행위로서, 노무 제공 의무와 임금 지급 의무 등 주요 의무의 이행만을 일시적으로 정지시키고, 근로계약관계 자체는 유지된다는 견해이다.
		무노동 무임금 원칙	파업을 근로계약의 주요 내용인 노무 제공 의무를 이행하지 않는 상태로 보아, 계약의 이행이 파기되었다고, 근로계약관계 자체는 존속하는 것으로 보는 견해이다.
제15장 부당노동행위	제9절 안전보호시설과 필수유지업무	무노동 무임금 원칙	쟁의행위로 인하여 근로를 제공하지 아니한 근로자에 대하여는 임금을 지급할 의무가 없다는 원칙이다.
		안전보호시설	산업 현장의 안전을 확보하고 인명 및 재산에 대한 위험을 방지하기 위하여 법령에 따라 설치되거나 그 목적이 객관적으로 명백한 시설을 의미한다.
		필수유지업무	공익사업의 업무 중 정지 또는 폐지될 경우 공중의 생명·건강 또는 안전을 현저히 위태롭게 하거나 국민의 일상생활을 현저히 곤란하게 하는 업무로서, 그 유지가 필수적인 업무를 의미한다.
		필수유지업무협정	노동조합과 사용자가 필수유지업무의 범위와 해당 업무를 유지하기 위한 필요 최소한의 인원, 투입 수준 및 근무 방법 등에 관하여 사전에 서면으로 합의하는 것을 의미한다.
		필수유지업무결정	노사 간에 협정이 이루어지지 않거나 그 협정이 불합리하다고 판단될 경우, 노동위원회가 당사자의 신청을 받아 필수유지업무의 유지·운영 수준, 대상 업무 및 필요인원 등을 결정하는
	제10절 쟁의기간 중 대체근로의 제한	쟁의행위기간 중 대체근로의 제한	사용자가 노동조합의 쟁의행위(파업 등)로 인해 중단된 업무를 수행시키기 위하여 새로운 근로자를 채용하거나 기존의 비조합원 근로자를 충원하는 행위를 법으로 제한하는 제도를 의미한다.
		사업과 관계없는 자	쟁의행위가 발생한 사업장의 소속 근로자가 아닌 자를 의미하며, 신규 채용 근로자, 파견 근로자, 다른 사업장의 소속 근로자 등이 이에 해당한다.
		채용	신규 고용을 의미한다.
		대체	새로운 근로자를 투입하거나 파견받는 행위를 의미한다.
		부당노동행위	사용자가 근로자의 단체활동을 저해하거나 노동조합을 약화시키려는 부당한 의도를 가지고 행하는 일체의 행위를 의미한다.
	제15장 부당노동행위	불이익취급	노동조합 활동을 이유로 근로자에게 해고, 징계 등 불이익을 주는 행위를 말한다.
		반조합계약(비열계약, 황견계약)	노동조합 가입 또는 탈퇴를 고용 조건으로 삼는 행위를 말한다.
		단체교섭 거부·해태	정당한 이유 없이 단체교섭을 거부하거나 게을리 하는 행위를 말한다.
		지배·개입	노동조합의 운영에 개입하거나 경비를 원조하여 노동조합의 자주성을 저해하는 행위를 말한다.
		제2절 불이익취급	불이익취급
	제3절 반조합계약(비열계약, 황견계약)	불이익취급 원인의 경합	사용자가 근로자의 정당한 단결활동(노동조합 가입·조직·운영)을 이유로 해당 근로자에게 해고, 징계, 전직 등 불이익을 주는 행위이다.
		주된 이유설	사용자의 불이익 처분이 부당한 이유(단결활동 방해)뿐만 아니라 정당한 이유(업무 능력 부족 등)를 동시에 가지고 있는 경우, 그 불이익 처분의 부당노동행위 성립 여부를 판단하는 문제
		복수 이유설	가장 중요하고 주된 이유가 부당노동의사에 의한 것이라면 부당노동행위로 보고, 정당한 사유가 주된 것이라면 부당노동행위가 성립되지 않는다고 보는 견해이다.(판례)
		복수 이유설	사용자의 불이익 처분에 부당노동의사가 일부라도 작용하였다면 부당노동행위가 성립한다고 보는 견해이다.
		반조합계약	사용자가 근로자의 단체활동을 저해할 목적으로 특정 노동조합에 가입하지 않거나 탈퇴할 것 또는 특정 노동조합에 가입할 것을 고용 조건으로 제시하는 계약을 말한다.
	제4절 단체교섭의 거부·해태	단체교섭의 거부·해태	사용자가 노동조합의 대표자 또는 노동조합으로부터 위임을 받은 자와의 단체교섭을 정당한 이유 없이 거부하거나 해태하는 행위를 의미한다.
		성실교섭의무	교섭 당사자인 노동조합과 사용자가 단체협약의 체결을 목적으로 진지한 노력을 다하여야 할 법적 의무를 의미한다.
		거부	단체교섭의 요구 자체를 정당한 이유 없이 거절하는 적극적인 불응 행위이다.
		해태	단체교섭에 응하기는 하되, 시간을 지연시키거나 합리적인 이유 없이 교섭을 중단하는 등 성실하지 못한 태도로 임하는 소극적인 불응 행위이다.
		의무적 교섭사항	임금, 휴일, 휴가, 근로시간과 같은 근로조건 결정에 관한 사항을 의미한다.
	제5절 지배·개입	임의적 교섭사항	인원충원, 사업장이전, 사업축소 및 확장 등 경영권에 관한 사항을 의미한다.
		지배·개입	사용자가 근로자가 노동조합을 조직하거나 운영하는 것을 지배하거나 여기에 개입하는 행위 및 노동조합의 운영비를 원조하는 행위를 의미한다.
		지배·개입의 의사	사용자가 노동조합의 조직 또는 운영에 영향을 미쳐 노동조합의 자주성을 침해하려는 의도를 의미한다.
		노동조합의 조직	노동조합을 설립하고 유지하는 행위를 의미한다.
		노동조합의 운영	노동조합의 활동 및 재정 관리, 회의 진행 등 모든 활동을 의미한다.

		지배	사용자가 노동조합의 의사 결정이나 활동을 자기 의사에 따라 좌우할 수 있는 상태를 야기하거나 유지하는 행위를 의미한다.
		개입	노동조합의 자율적인 활동 영역에 외부적으로 영향을 미치거나 간섭하는 행위를 의미한다.
		노조전임자	노동조합의 업무에만 종사하고 사용자에게 근로를 제공하지 않는 조합 간부를 의미한다.
		운영비 원조	노동조합의 운영에 필요한 경제적 이익을 제공하는 행위를 의미하며, 금전적 지원뿐만 아니라 물품 제공, 시설 무상 제공 등 모든 경제적 이익을 포함한다.
	제6절 부당노동행위에 대한 구제		